

HƯỚNG DẪN

Công tác quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy

Để thống nhất thực hiện Thông tư số: 60/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, Cục Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy như sau:

I. Thu hồi, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ

1. Thu hồi

- Hồ sơ của Mỹ-Ngụy thuộc diện ngành Công an thu hồi, quản lý gồm: Hồ sơ cá nhân những người làm việc cho chế độ Mỹ-Ngụy, cán bộ cách mạng, bộ đội ta, nhân dân ta bị địch bắt hoặc đầu hàng địch, những người hoạt động tôn giáo, đảng phái, hiệp hội, những người xin phép hành nghề xuất, nhập cảnh, những người nước ngoài sinh sống hoạt động tại Việt Nam trước 1975; Hồ sơ chuyên đề, tài liệu sự vụ, vụ việc phản ánh về nguyên tắc tổ chức hoạt động của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đảng phái, tôn giáo...dưới chế độ Mỹ-Ngụy.

- Phương pháp thu hồi

+ Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thông qua công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình, bảo vệ nội bộ, ... để phát hiện cơ quan, đơn vị, cá nhân còn lưu giữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy, báo cáo lãnh đạo cấp trên thực hiện việc thu hồi.

+ Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy mà các đơn vị, cơ quan trong và ngoài ngành, hoặc của công dân chuyển giao.

2. Phân cấp quản lý

Hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy do lực lượng hồ sơ quản lý, lưu trữ ở 2 cấp (ở Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong một chế độ bảo mật chặt chẽ, thống nhất theo từng cấp dựa trên tính chất quan trọng và giá trị sử dụng của từng loại hồ sơ.

- Ở Bộ: Cục Hồ sơ nghiệp vụ quản lý các loại hồ sơ, tài liệu thu được của các cơ quan, các tổ chức bộ máy tình báo, mật vụ, các cơ quan đàn áp, Ngụy quân, Ngụy quyền ở Trung ương, 04 quân khu (hoặc vùng chiến thuật) và các loại hồ sơ đặc biệt quan trọng khác.

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phòng PV06 quản lý các loại hồ sơ tài liệu thu được của các cơ quan, các tổ chức bí mật tình báo, mật vụ, các cơ quan đàn áp, Ngụy quân, Ngụy quyền cấp tỉnh, thành phố trở xuống.

Những loại hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy thuộc danh mục hồ sơ đặc biệt quan trọng được tập trung lưu trữ tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

3. Tổ chức lưu trữ

- Tại cơ quan Bộ: Trung tâm lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ tổ chức lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy theo ba khối: Khối hồ sơ cá nhân; Khối hồ sơ chuyên đề tổ chức, vụ việc và các phương tiện mang tin khác; Khối danh chỉ bản, phim căn cước công dân chế độ cũ (khối này chỉ có ở Bộ).

- Công an các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào: Tùy theo khối lượng hồ sơ tài liệu thu được của Mỹ-Ngụy do địa phương quản lý có thể hình thành tầng thư riêng biệt, nếu không có diện tích hình thành tầng thư riêng thì bố trí diện tích tổ chức lưu trữ theo từng khối.

- Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Quảng Bình trở ra: Các hồ sơ tài liệu thu gom theo Chỉ thị 24 không cần thiết phải hình thành tầng thư riêng mà tùy theo khối lượng hồ sơ để bố trí diện tích lưu trữ cho phù hợp.

4. Phân loại, lập thẻ, lập hồ sơ: Hồ sơ sau khi thu hồi về cần được phân loại, lập thẻ, lập hồ sơ để quản lý, lưu trữ và khai thác.

- Phân loại hồ sơ theo tính chất, đặc điểm hồ sơ tài liệu

- Lập hồ sơ:

- + Đối với hồ sơ cá nhân: Ghi đầy đủ trích yếu ở hồ sơ, họ tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, quê quán, họ tên cha, mẹ, tính chất tội trạng.

- + Đối với hồ sơ chuyên đề tổ chức địch, sự vụ, vụ việc: Căn cứ nội dung tài liệu hồ sơ để xác định tên, chuyên đề tổ chức.

- Lập thẻ đăng ký theo loại hồ sơ thẻ cá nhân, thẻ chuyên đề, tổ chức, sự vụ, vụ việc.

5. Đăng ký lưu trữ hồ sơ

- Hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy do lực lượng hồ sơ cấp nào quản lý, lưu trữ thì đăng ký lưu trữ tại đơn vị đó.

- Phương pháp đăng ký

- + Hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy được đăng ký lưu trữ theo từng loại hồ sơ; mỗi loại hồ sơ có một hệ thống đăng ký, kí hiệu và sổ đăng ký riêng. Mỗi hồ sơ trong một loại hồ sơ mang một số lưu trữ được lấy liên tục từ nhỏ đến lớn. Nếu một hồ sơ có nhiều tập thì các tập mang cùng số lưu trữ của hồ sơ đó, các tập trong cùng một hồ sơ sẽ mang số thứ tự tập hồ sơ theo thứ tự tự nhiên cho đến hết tập.

- + Đối với các tư liệu, phương tiện mang tin khác (tập ảnh, bản đồ, sách, báo...) của hồ sơ nào được đăng ký theo số hồ sơ đó và được lưu theo tầng thư riêng.

+ Đối với sổ hồ sơ và hệ thống thẻ tra cứu kèm theo thu hồi được của địch còn nguyên vẹn cả khối, không bị xáo trộn thì để nguyên hệ thống hồ sơ và hệ thống thẻ cùng với sổ đăng ký trước đây để sử dụng (sử dụng hệ thống sổ đăng ký thu được của Mỹ-Ngụy trước đây để quản lý).

+ Những hồ sơ thu hồi sau ngày 30/4/1975 đã cho sổ hồ sơ, khai thác lập thẻ, nhập thông tin vào quản lý trên máy tính thì in danh sách (theo chương trình quản lý tàng thư) đóng thành sổ đăng ký để theo dõi và quản lý hồ sơ.

- Những hồ sơ mới thu hồi, hồ sơ chưa được khai thác: Trên cơ sở tra cứu vào hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu hồ sơ ta thu được của địch, nếu đã có hồ sơ thì “ hồ sơ mới thu hồi” bổ sung vào hồ sơ đã có, nếu chưa có hồ sơ thì “hồ sơ mới thu hồi” được đăng ký lưu trữ theo hướng dẫn dưới đây:

+ Căn cứ vào nội dung, tính chất hồ sơ để đăng ký vào loại hồ sơ phù hợp;

+ Ghi số đăng ký lưu trữ vào sổ C4; ghi rõ ngày, tháng, năm đăng ký lưu trữ hồ sơ, trích yếu hồ sơ, đơn vị có hồ sơ lưu theo đúng các cột mục trong sổ C4;

+ Ghi ký hiệu loại hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy, số đăng ký lưu trữ vào bìa hồ sơ.

Lưu ý: Sổ đăng ký lưu và số đăng ký lưu của từng loại hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy được lấy theo thứ tự liên tục.

6. Công tác quy tụ, sát nhập, dồn trùng, chỉnh lý hồ sơ

6.1. Quy tụ, sát nhập, dồn trùng

Quy tụ, sát nhập là đưa tất cả các tài liệu của cùng một đối tượng, cùng chuyên đề, tổ chức, vụ việc ở các loại hồ sơ khác nhau về một hồ sơ cá nhân, chuyên đề, vụ việc nhất định. Đối với hồ sơ cá nhân: đưa hồ sơ có số lớn về hồ sơ số nhỏ đối với cùng loại hồ sơ. Đối với đối tượng có các loại hồ sơ khác nhau thì đưa về loại hồ sơ có tính chất quan trọng hơn.

- Phương pháp tiến hành quy tụ hồ sơ cá nhân

+ Tiến hành quy tụ lần lượt theo từng loại hồ sơ, quy tụ trước loại hồ sơ trọng điểm.

+ Tiến hành quy tụ từng hồ sơ khi rút phục vụ theo yêu cầu khai thác, nghiên cứu của các đơn vị.

- Cách tiến hành quy tụ từng hồ sơ

+ Lấy từng hồ sơ ra tra cứu ghi số hồ sơ trên toàn bộ các thẻ cá nhân của 01 đối tượng.

+ Rút toàn bộ hồ sơ cá nhân của đối tượng để sát nhập tài liệu (tài liệu đựng trong một bìa hồ sơ mang ký hiệu hồ sơ đứng trước trong dãy thứ tự ký hiệu hồ sơ trên) trong phiếu sát nhập ghi đầy đủ thông tin cơ bản của hồ sơ sát nhập: Tên đối tượng, tên khác, bí danh...

+ Khi sát nhập xong hồ sơ thì xử lý sát nhập thẻ trên hệ thống cơ sở dữ liệu;. Nếu một đối tượng có nhiều thẻ hồ sơ thì phải đánh dấu xoá số hồ sơ trước sau đó mới đánh dấu xoá thẻ.

Chú ý: Ưu tiên quy tụ hồ sơ trước sau đó quy tụ thẻ, đối với hồ sơ liên quan có nhiều đối tượng thì không sát nhập hồ sơ mà chỉ sát nhập thẻ, thẻ của đối tượng giữ lại ghi vào mục “còn tài liệu ở ...”.

6.2. *Chỉnh lý hồ sơ*

- Chỉnh lý hồ sơ là nhằm phân loại tài liệu theo từng phần, loại bỏ những tài liệu trùng thừa (giữ lại tài liệu có giá trị pháp lý nhất), sau đó sắp xếp tài liệu trong từng phần theo quy trình: cũ trước mới sau, theo trình tự ngày tháng năm phát sinh tài liệu, tài liệu nào giấy cứng hoặc nguyên quyền như quân bạ thì đóng sau cùng hồ sơ.

- *Đối với hồ sơ cá nhân:* Sắp xếp tài liệu thành hai phần:

- Phần 1: Các tài liệu về lý lịch và hộ tịch, bao gồm:

+ Lý lịch: Các bản lý lịch, bản khai lý lịch, lý lịch nhân viên, phiếu lý lịch, phiếu tóm tắt lý lịch, tiểu sử an ninh, sổ quân bạ.

+ Hộ tịch: Xếp ngay sau tài liệu lý lịch, gồm có: Khai sinh của bố, mẹ, hôn thú (giấy thú, giấy cho phép kết hôn); khai sinh, tờ khai gia đình, chứng chỉ sống chung, phiếu số 3, giấy căn cước, sao căn cước.

+ Chứng chỉ, bằng phổ thông, lý lịch tư pháp

* Phiếu sưu tra không xếp vào phần lý lịch mà xếp vào năm sưu tra.

* Lý lịch khóa sinh (Khóa huấn luyện) xếp theo năm huấn luyện khóa học, không xếp vào phần lý lịch.

- Phần 2: Phần các tài liệu khác có trong hồ sơ, xếp theo trình tự thời gian phát sinh ra tài liệu.

- Đối với những tài liệu phát sinh sau 30/4/1975 thì xếp sau cùng hồ sơ và xếp theo phần bản khai và các tài liệu khác theo trình tự thời gian.

- Chỉnh lý hồ sơ tư liệu, chuyên đề, tổ chức, sự vụ, vụ việc không phân loại theo phần mà chỉ sắp xếp theo thời gian phát sinh tài liệu.

- Đánh số thứ tự, ghi bìa hồ sơ.

II. Khai thác hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy

1. Khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ

1.1. *Khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về đối tượng:* Là nghiên cứu hồ sơ thu được của Mỹ -Ngụy phát hiện người có tài liệu phản ánh là nội gián, nghi nội gián, tình báo viên, mật báo viên, cộng tác viên nghi làm việc bí mật cho địch; đầu hàng, bị bắt khai báo gây hậu quả nghiêm trọng; nghi địch bố trí sử dụng bí mật... để lập thông báo nghiệp vụ về một đối tượng hoặc lập thông

báo nghiệp vụ về nhiều đối tượng ở cùng một địa phương cho các đối tượng kiểm danh kiểm diện, xác minh kết luận.

- *Phương pháp khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về một đối tượng:*

+ Tiến hành khai thác từng loại hồ sơ, ưu tiên khai thác trước các loại hồ sơ trọng điểm (là loại hồ sơ qua nghiên cứu có cơ sở phát hiện ra những đối tượng mà cơ quan Công an quan tâm).

+ Khi phát hiện ra đối tượng cần lập thông báo nghiệp vụ, cán bộ khai thác hồ sơ phải viết yêu cầu kiểm tra thông tin về người (mẫu B5) để thu thập toàn bộ tài liệu về con người đó.

+ Trên cơ sở toàn bộ tài liệu thu được về con người cần viết thông báo nghiệp vụ, cán bộ khai thác hồ sơ cần nghiên cứu, đánh giá và lập thông báo nghiệp vụ.

+ Thông báo nghiệp vụ phải thể hiện được các nội dung sau: Trích yếu thông báo nghiệp vụ (ví dụ : Mật báo viên của địch); Nguồn thông tin (qua nghiên cứu hồ sơ thu được của địch); Sơ lược lai lịch đối tượng gồm (họ và tên, bí danh, bí số, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, trú quán, tên cha, mẹ, vợ, chồng, anh em ruột, ngày cộng tác với địch); Quá trình hoạt động (nêu tóm tắt đi sâu phản ánh giai đoạn cộng tác với địch để làm rõ nội dung trích yếu).

* Lưu ý:

+ Cán bộ khai thác có thể đề xuất hướng tiếp tục xác minh củng cố chứng cứ, không lồng ý kiến đánh giá chủ quan của cá nhân, nếu cần thiết thì trích nguyên văn nhận xét đánh giá của địch về con người đó.

+ Đối với các trường hợp “Thông báo nghiệp vụ” đã được các đơn vị nghiệp vụ trả lời “Không xác định được” hoặc đã xác định được nhưng chưa đủ thông tin để kết luận thì đơn vị hồ sơ phải khai thác các thông tin liên quan đến đối tượng có trong các loại hồ sơ khác (kể cả thông tin có trong hồ sơ nghiệp vụ an ninh) để thông báo nghiệp vụ bổ sung thông tin, tài liệu mới về đối tượng phục vụ các đơn vị nghiệp vụ truy tìm, xác minh kết luận.

+ Trường hợp đã thông báo bổ sung thông tin nhưng vẫn không xác định được thì hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ lập danh sách đưa vào hồ sơ điều tra cơ bản xã, phường.

+ Thông báo nghiệp vụ gửi cho Công an tỉnh, thành phố nơi sinh quán và trú quán của đối tượng (qua Phòng Hồ sơ nghiệp vụ) và lưu vào hồ sơ.

- *Phương pháp khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về nhiều đối tượng cùng ở một địa phương:* Phương pháp này áp dụng với những đối tượng có cùng tính chất cần tiến hành khai thác lập thông báo nghiệp vụ cho các đơn vị địa phương tiến hành kiểm diện, xác minh.

Ví dụ: Danh sách mật báo viên của tỉnh Đồng Nai;

Danh sách người ra đầu hàng địch tại tỉnh Bình Dương.

+ Các cách tiến hành: Lấy từng loại hồ sơ nghiên cứu cuốn chiếu lập danh sách đối tượng cần thông báo theo tỉnh (đối với thông báo của V06), theo quận huyện (đối với thông báo của PV06).

+ Danh sách thông báo phải thể hiện rõ thông tin về loại đối tượng, nguồn tài liệu; Số thứ tự, số hồ sơ; Họ và tên, bí số, ngày và nơi sinh, trú quán, tên cha, mẹ, ghi chú những thông tin hỗ trợ công tác KDKD, xác minh.

1.2. Khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về chuyên đề: Là nghiên cứu hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy phát hiện chuyên đề, tổ chức quan trọng như đầu mối kế hoạch, các tổ chức đảng phái, hiệp hội, tôn giáo, lập thông báo nghiệp vụ về từng chuyên đề hoặc lập thông báo nghiệp vụ nhiều chuyên đề liên quan đến cùng một đơn vị, cùng một địa phương cho các đối tượng khai thác, sử dụng trong công tác điều tra nghiên cứu đấu tranh đánh địch.

- *Phương pháp khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về một chuyên đề:* Tiến hành khai thác hồ sơ chuyên đề, tập trung nghiên cứu trước các chuyên đề quan trọng như: Đầu mối kế hoạch, kế hoạch hành quân. Tùy từng loại chuyên đề mà có những yêu cầu nội dung thông báo nghiệp vụ khác nhau.

+ Hồ sơ đầu mối kế hoạch: Nội dung thông báo đầu mối phải thể hiện được: tên đầu mối kế hoạch, mục tiêu của đầu mối kế hoạch, cán bộ điều khiển đầu mối kế hoạch, tình báo viên, mật báo viên trong đầu mối kế hoạch, những cán bộ cách mạng bị bắt trong đầu mối kế hoạch, những hậu quả gây ra cho cách mạng.

+ Hồ sơ các tổ chức quan trọng cũ, tổ chức đảng phái, tôn giáo: Nội dung thông báo phải thể hiện được tên tổ chức, cơ quan, địa chỉ của tổ chức cơ quan, tên người chỉ huy cơ quan, người sáng lập ra tổ chức đó, quá trình hoạt động của tổ chức.

- *Phương pháp khai thác hồ sơ lập thông báo nghiệp vụ về nhiều chuyên đề cùng ở một địa phương:* Trong trường hợp nhiều chuyên đề tổ chức của cùng một địa phương cần lập thông báo nghiệp vụ thì tiến hành lập danh sách thông báo nghiệp vụ về tổ chức chuyên đề của từng địa phương.

Ví dụ: + Danh sách đầu mối kế hoạch tỉnh Bến Tre;

+ Danh sách đầu mối kế hoạch thuộc huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

+ Danh sách các tổ chức đảng phái thuộc tỉnh Long An, . . .

Trong danh sách thông báo phải thể hiện được như yêu cầu thông báo nghiệp vụ một chuyên đề.

2. Khai thác biên tập về từng đối tượng, chuyên đề, tổ chức, vụ việc

- *Khai thác biên tập theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị*

+ Căn cứ vào yêu cầu điều tra nghiên cứu đấu tranh của các đơn vị nghiệp vụ và các yêu cầu khác, đơn vị Hồ sơ khai thác hồ sơ, tài liệu thu được của Mỹ - Ngụy biên tập thông tin về từng cá nhân, tổ chức, chuyên đề, vụ việc

cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu đánh địch và phục vụ các công tác khác của cơ quan, tổ chức.

+ Nội dung biên tập phải phản ánh trung thực, khách quan chính xác với nội dung tài liệu được ghi nhận trong hồ sơ (thuộc phạm vi cung cấp thông tin và theo quy định bảo mật).

+ Đối với biên tập về một cá nhân: Biên tập cụ thể về lai lịch (họ tên, quan hệ gia đình, quan hệ thân thiết có ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng). Về quá trình hoạt động của đối tượng (phần này phản ánh cụ thể từng thời gian làm gì, ở đâu, nguồn tài liệu phản ánh về quá trình hoạt động đó). Thời kỳ trước ngày 30/4/1975 – thời kỳ sau ngày 30/4/1975 việc kết luận giải quyết của cơ quan chức năng về con người này.

+ Đối với biên tập từng chuyên đề, tổ chức, vụ, việc (đối với khai thác hồ sơ chuyên đề): tập trung biên tập về quá trình hình thành tổ chức, chức năng nhiệm vụ, âm mưu phương thức hoạt động cả tổ chức đó, danh sách các cấp chỉ huy, lãnh đạo. quá trình hoạt động đi sâu vào kết quả chống phá cách mạng của tổ chức qua các thời kỳ.

- *Khai thác biên tập về từng cá nhân trọng điểm (mẫu B23-a)*: Là nghiên cứu tập hợp hệ thống hóa thông tin khái quát về cá nhân, chuyên đề, tổ chức có tài liệu trong hồ sơ thu được của địch để đưa vào hồ sơ quản lý trên máy tính, tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin phục vụ công tác đánh địch.

Đối tượng trọng điểm cần biên tập (theo mẫu B23-a).

+ Là số cán bộ điều khiển;

+ Nhân viên trong mạng lưới bí mật của địch;

+ Người nghi cộng tác bí mật với địch, cán bộ, cơ sở cách mạng bị địch bắt khai báo nghiêm trọng, cán bộ đầu hàng địch (chiêu hồi), nhân viên tình báo địch (kể cả số biệt phái).

Trên cơ sở danh sách đối tượng đã nêu ở trên và thống kê trong các đầu mối kế hoạch (ĐMKH) cần thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu về từng đối tượng liên quan đến trọng điểm qua cơ sở dữ liệu của đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ. Tùy theo yêu cầu có thể trao đổi thu thập tài liệu ở Bảo vệ Quân đội, Bảo vệ Chính trị nội bộ để biên tập nội dung đã nêu trong mẫu B23-a.

* Lưu ý:

Nghiên cứu, khai thác biên tập đối tượng trọng điểm về từng loại đối tượng cần tập trung làm rõ:

+ Cán bộ điều khiển: Làm rõ nhân thân đối tượng, hệ thống các nhiệm vụ được giao như: điều khiển đầu mối kế hoạch nào, bí danh, bí số, tên nhân viên mạng lưới bí mật sử dụng và tóm tắt hậu quả gây ra cho cách mạng.

+ Nhân viên mạng lưới bí mật của địch: Làm rõ nhân thân đối tượng, hoàn cảnh, lý do cộng tác với địch, tóm tắt hậu quả xấu gây ra cho cách mạng,

cần chú ý nghiên cứu các bản lý lịch, danh chỉ bản, phiếu tuyển mộ, bản cam kết và các báo cáo tin tức, các tài liệu đánh giá của địch về tình báo viên, mật báo viên, cộng tác viên, hoặc các báo cáo, bản đề nghị, đề xuất của cơ quan điều khiển về từng trường hợp địch đã chấm định xây dựng bố trí công tác tình báo.

+ Người nghi cộng tác bí mật với địch, cán bộ, cơ sở cách mạng bị địch bắt khai báo nghiêm trọng, cán bộ ta đầu hàng địch (chiêu hồi): Làm rõ nhân thân từng người lý do hoàn cảnh bị địch bắt hoặc đầu hàng, nội dung khai báo, kết quả khai báo (giao nộp vũ khí, cung cấp tài liệu bí mật quan trọng của cách mạng cho địch, chỉ điểm bắt cán bộ, phá vỡ cơ sở cách mạng và nhận làm tay sai cho địch, hoặc bị địch không chế rồi giao việc và trả tự do) cần chú ý nghiên cứu các bản thẩm vấn, phiếu trình, phúc trình, bút phê của các cấp chỉ huy của địch (khai báo tốt, khai báo nhiều có chất lượng, sẵn sàng hợp tác, đề nghị giao việc..).

+ Nhân viên tình báo biệt phái: Làm rõ nhân thân đối tượng, tên cơ quan biệt phái, thời gian biệt phái, biệt phái đến đâu, nhiệm vụ được giao. Tóm tắt kết quả hoạt động của nhân viên biệt phái gây tổn thất cho cách mạng, cần chú ý nghiên cứu các tài liệu địch phản ánh như: đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

III. Cung cấp thông tin hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy

1. Cung cấp thông tin hồ sơ thu được của Mỹ – Ngụy

- Việc cung cấp thông tin, tài liệu trong hồ sơ thu được của Mỹ – Ngụy theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trong ngành, cơ quan tổ chức ngoài ngành Công an và công dân thực hiện theo Điều 34, 35, 36, 37, 38 Thông tư số 60 /2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ.

2. Sử dụng hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy

- Đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an có chức năng cần nghiên cứu, sao trích sử dụng hồ sơ tài liệu thu được của Mỹ – Ngụy tại cơ quan Hồ sơ phải có giấy mượn hồ sơ (B8) đã được cấp có thẩm quyền ký duyệt. Hồ sơ tài liệu thu được của Mỹ – Ngụy chỉ được mượn nghiên cứu tại chỗ; trường hợp mượn về đơn vị phải xin ý kiến và được sự phê duyệt của lãnh đạo Cục (đối với Cục V06) và Ban giám đốc (đối với phòng PV06).

- Khi có yêu cầu sao chụp tài liệu phải có mẫu B16 (giấy đề nghị photocopy tài liệu) ghi đầy đủ thông tin và được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông tin tài liệu thu thập qua nguồn hồ sơ thu được của Mỹ – Ngụy phải được xác minh, kiểm chứng qua các nguồn khác và quản lý sử dụng theo đúng chế độ tài liệu mật.

- Nghiêm cấm sử dụng hồ sơ vào mục đích cá nhân, hoặc tiết lộ thông tin nghiên cứu hồ sơ cho cá nhân, cơ quan, tổ chức không đúng chức năng.

3. Phục vụ nghiên cứu khai thác hồ sơ

Khi yêu cầu nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của các đơn vị, cơ quan, tổ chức và công dân đã được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ được phân công phục vụ nghiên cứu, khai thác hồ sơ thực hiện các việc làm sau:

- Tiếp nhận và kiểm tra phiếu mượn hồ sơ (B8) hoặc yêu cầu mượn hồ sơ; vào sổ theo dõi mượn hồ sơ (sổ C6), nhập thông tin về việc mượn hồ sơ vào chương trình quản lý mượn hồ sơ trên máy (đối với các đơn vị hồ sơ đã có chương trình này); lưu giữ giấy mượn đóng thành tập để theo dõi.

- Rút đúng hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu hoặc phiếu mượn hồ sơ.

- Giao đúng hồ sơ tài liệu cho cán bộ của đơn vị, cơ quan, tổ chức có yêu cầu nghiên cứu đã được duyệt tại phòng đọc hồ sơ. (khi giao hồ sơ, tài liệu, phải có sổ theo dõi và yêu cầu người nhận hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khai thác ký nhận).

- Nhận và kiểm tra hồ sơ tài liệu do cán bộ nghiên cứu khai thác trả.

- Đưa hồ sơ về đúng vị trí trong tầng thư.

- Khi đơn vị, cơ quan, tổ chức nghiên cứu hồ sơ tài liệu có nhu cầu sao, chụp tài liệu và đã được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiến hành sao, chụp cung cấp cho đơn vị, cơ quan, tổ chức đó. Việc cung cấp tài liệu sao, chụp được ghi trong sổ theo dõi; tài liệu sao chụp trước khi cung cấp phải được đóng dấu của cơ quan hồ sơ theo quy định.

* Lưu ý: Việc giao nhận hồ sơ phải được kiểm tra chặt chẽ; nếu phát hiện mất mát, xáo trộn, sai lệch, rách nát tài liệu phải lập biên bản báo cáo lãnh đạo trực tiếp xử lý.

Thường xuyên kiểm tra sổ mượn hồ sơ, hoặc chương trình trên máy để đơn đốc việc trả hồ sơ đúng với thời gian mượn và thu hồi những hồ sơ mượn về đơn vị quá thời gian được duyệt.

IV. Bảo quản, bảo vệ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy

1. Bảo vệ, bảo quản hồ sơ tài liệu

- *Bảo quản hồ sơ lưu trữ*

Hồ sơ tài liệu thu được của Mỹ-Ngụy phải được bảo quản, bảo vệ chặt chẽ theo Luật lưu trữ quốc gia và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, không để mất mát hoặc thất lạc, không để các yếu tố thiên nhiên (nắng, mưa, côn trùng hủy hoại hồ sơ). Cơ quan hồ sơ phải thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng hồ sơ, kịp thời báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền xin tiêu hủy những tài liệu trùng thừa trong quá trình chỉnh lý, hồ sơ hết giá trị theo khung thời hạn bảo quản.

- + Trung tâm lưu trữ hồ sơ phải được trang bị đầy đủ các phương tiện quản lý hồ sơ tài liệu như máy điều hoà, máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt thông gió, đồng hồ đo độ ẩm, nhiệt kế, v.v. . .

- + Hệ thống tủ, giá phải theo kích thước thống nhất.

+ Các băng từ, phim ảnh (nếu có) phải bảo quản riêng theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại.

+ Hồ sơ tài liệu phải được đưa vào bìa, cặp (hộp) để lưu trữ.

+ Thường xuyên vệ sinh tầng thư hồ sơ không để bụi, nấm mốc, cửa sổ có rèm che không để hồ sơ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc ở nhiệt độ và độ ẩm cao.

+ Hồ sơ đưa vào lưu trữ phải chỉnh lý, rút hết ghim, phục chế những tài liệu bị rách, mờ, như: tô lại, dán thêm giấy trắng ở phía sau tài liệu, photocopy.

+ Khử trùng tài liệu để chống mối và các côn trùng phá hoại theo định kỳ.

+ Trong tầng thư phải vẽ sơ đồ từng dãy giá, trên dãy giá ghi loại hồ sơ, số đầu, số cuối của hồ sơ trên dãy giá.

+ Phải có cán bộ chuyên trách theo dõi, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ.

- *Bảo vệ hồ sơ tài liệu lưu trữ*

+ Tầng thư lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy phải được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật về công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu, phải có hệ thống báo cháy, báo động, chống đột nhập, hệ thống điều hoà nhiệt độ, các phương tiện kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

+ Những địa phương chưa xây dựng được tầng thư theo tiêu chuẩn, sử dụng tạm nơi làm việc thì phải cải tạo cho phù hợp với yêu cầu bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu.

+ Bố trí cán bộ theo dõi vận hành các phương tiện khoa học kỹ thuật trong tầng thư, khi có sự cố ảnh hưởng đến việc bảo quản hồ sơ, phải tổ chức xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo lãnh đạo để chỉ đạo giải quyết.

+ Thực hiện nghiêm túc việc xuất, nhập và bảo mật hồ sơ.

2. Nghiên cứu, xác định giá trị hồ sơ tài liệu và định thời hạn bảo quản

2.1. Đọc hồ sơ để nghiên cứu, xem xét và đánh giá về giá trị của hồ sơ tài liệu Mỹ-Ngụy trên các mặt: lịch sử, nghiệp vụ, pháp lý, khoa học và yêu cầu của công tác đấu tranh chống tội phạm xâm phạm ANQG hiện tại và lâu dài để xác định giá trị của hồ sơ tài liệu.

2.2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá toàn diện giá trị của tài liệu trong hồ sơ, đối chiếu với các căn cứ được quy định trong “Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy theo Thông tư 24/2014/TT-BCA ngày 12/6/2014” để xác định thời hạn bảo quản hồ sơ theo hai mức: Bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn.

Mốc tính thời hạn bảo quản bắt đầu từ 30/04/1975. Nếu là hồ sơ có thời hạn thì ghi năm hết thời hạn. Cụ thể như sau:

- 60 năm: Từ năm 1975 đến 2035.

- 70 năm: Từ năm 1975 đến 2045.

- Vĩnh viễn: Từ năm 30/4/1975 (mục “đến” không nhập).

** Lưu ý:*

- Đối với hồ sơ cá nhân, bắt buộc phải quy tụ, dồn trùng để xác định thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ chính xác.

- Các loại hồ sơ sự vụ xác định thời hạn theo ký hiệu loại là chủ yếu.

- Nếu một hồ sơ sự vụ, vụ việc liên quan đến nhiều cá nhân đối tượng thì thời hạn bảo quản của hồ sơ này được xác định theo đối tượng có thời hạn bảo quản cao nhất trong hồ sơ hoặc theo khung của loại hồ sơ có thời hạn cao nhất.

- Các loại hồ sơ chuyên đề, tư liệu cũ cần xác định nội dung chính của giá trị hồ sơ để định thời hạn vĩnh viễn, 70, 60 năm.

2.3. Viết bản định thời hạn bảo quản, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký duyệt và đóng vào cuối hồ sơ. Ghi thời hạn bảo quản vào bìa hồ sơ, cập nhật thời hạn bảo quản vào mục đăng ký số lưu (nếu đăng ký số mới) hoặc vào mục sửa thông tin hồ sơ lưu (nếu sửa thời hạn hoặc chỉnh lý hồ sơ).

2.4. Sau khi nghiên cứu hoàn chỉnh và định thời hạn bảo quản cho các loại hồ sơ, cán bộ nghiên cứu kiểm tra lại hồ sơ, viết và ký tên vào danh sách người nghiên cứu hồ sơ (mẫu B4) trong tập hồ sơ, làm thủ tục trả hồ sơ vào tàng thư.

3. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản trình Hội đồng xác định giá trị, tài liệu thẩm định

Đối với những loại hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản, các đơn vị hồ sơ nghiệp vụ phải tiến hành lập thống kê danh sách hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu để thẩm tra, đánh giá lại giá trị hồ sơ, tài liệu; nếu cần có thể gia hạn thời hạn bảo quản hoặc loại những hồ sơ, tài liệu hết giá trị cần hủy. Riêng đối với các đơn vị hồ sơ nghiệp vụ thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập thống kê danh sách hồ sơ hết thời hạn bảo quản gửi về Bộ (qua Cục Hồ sơ nghiệp vụ) để kiểm tra trong cơ sở dữ liệu. Nếu hồ sơ ở địa phương, đồng thời có hồ sơ ở Bộ hoặc địa phương khác nhưng có chức vụ, nghề nghiệp hoặc tính chất phản cách mạng cao hơn thì phải xác định lại thời hạn bảo quản theo mức cao nhất. Chỉ khi có ý kiến của Bộ, đơn vị hồ sơ địa phương mới thực hiện theo Điều 31, 32, 33 Thông tư này.

4. Tiêu hủy hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy

4.1. Xác định hồ sơ tiêu hủy

Căn cứ vào THBQ đối với từng hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy, vào thời điểm tháng 01 hàng năm, đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ thống kê những hồ sơ hết THBQ trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy để thẩm tra, đánh giá lại hồ sơ, tài liệu.

4.2. Thành lập hội đồng xác định giá trị hồ sơ và tiêu hủy hồ sơ

- Việc thành lập Hội đồng xác định giá trị hồ sơ và tiêu hủy hồ sơ được thực hiện theo Điều 31, 32, 33 Thông tư 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND; Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 24/2014/TT-BCA ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định THBQ hồ sơ, tài liệu thu được của Mỹ - Ngụy.

- Sau khi hoàn thành việc tiêu hủy hồ sơ, danh sách số hồ sơ tiêu hủy, quyết định tiêu hủy, biên bản tiêu hủy thực tế hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến tiêu hủy hồ sơ phải được lưu giữ tại đơn vị hồ sơ nghiệp vụ và sao gửi về Cục Hồ sơ nghiệp vụ để thống nhất quản lý (nếu việc tiêu hủy hồ sơ thực hiện ở địa phương).

Trên đây là Hướng dẫn công tác Quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy, thay thế các Hướng dẫn trước đây về công tác Quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ thu được của Mỹ-Ngụy trong Công an nhân dân.

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Đ/c Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (để báo cáo);
- V01, V02, C10, C11, K01, K02 } để
- Các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ } phối hợp
- Các trường Công an nhân dân } thực hiện
- Công an các tỉnh, TP trực }
thuộc Trung ương
- Các đ/c Phó Cục trưởng V06 } để
- Các Phòng, Trung tâm thuộc V06 } thực hiện